



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/560/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

קביאטקובסקי זאב אלימלך
האורנים 7/1, קריית ביאליק

התובע:

נגד

1. **לפ צבי**
האורנים 7, קריית ביאליק
2. **מוטולה יצחק**
האורנים 7, קריית ביאליק
3. **הוס מלבינה**
תמרי 13/34, קריית מוצקין

הנתבעים:

פסק דין

תביעה לביטול פסק דין שניתן בתאריך 05.10.2014 בתיק 100/12 מוטולה נ' קביאטקובסקי
מחמת מרמה.

רקע ותיאור השתלשלות ההליכים הקודמים

פסק הדין בתיק 100/12 שביטולו מבוקש (להלן – פסק הדין)

1. בשנת 2012 הגישו הנתבעים תביעה בתיק 100/12 לסילוק ידו של התובע מהרכוש המשותף בגין שימושים שונים שעשה ברכוש המשותף, מנגד הגיש התובע תביעה שכנגד נגד הנתבעים שבה עתר לסילוק מסתור פחי אשפה משטח חצרו ולמתן צו האוסר מעבר של הנתבעים בשביל העובר בשטח הצמוד לדירתו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/560/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. בפסק הדין שניתן בשנת 2014 התקבלה התביעה העיקרית, בתוך כך נדחתה התביעה שכנגד שהגיש התובע בין היתר בעניין פחי האשפה והמעבר בשטח התובע, משהוכח שמיקום פחי האשפה וזכות המעבר בשטח התובע נקבעו עשרות שנים קודם לתביעה, בהסכמת הוריו המנוחים של התובע שיצרה הסתמכות אצל הורי הנתבעים, ומשנקבע לאחר ביקור שנערך בבית המשותף, שלא קיים מקום חלופי להצבת הפחים. עם תוצאה זו של פסק הדין לא השלים התובע, ומזה שנים רבות הוא פועל לשנותה, כפי שיפורט להלן.

ערעור על פסק הדין לבית המשפט המחוזי (עש"א (מחוזי-חיפה) 33548-02-15

קביאטקובסקי נ' מוטולה)

3. בערעור על פסק הדין שהגיש התובע לבית המשפט המחוזי בחיפה, הסכים התובע להצעת בית המשפט, שערעורו יידחה בכפוף לכך שיוכל להעלות טענותיו כנגד מיקומם של פחי האשפה, היה ובעתיד תעלה טענה נגד מיקום מחסנו בשטח הצמוד לדירת נתבע 1.

4. בהתאם לכך ניתן בתאריך 13.10.2015 פסק דין הנותן תוקף להסכמת הצדדים כאמור.

5. לאחר מתן פסק הדין בערעור, הגיש התובע בקשות לביטול פסק הדין מיום 13.10.2015 שנדחו כולן [ראו: עש"א (מחוזי-חיפה) 33548-02-15 קביאטקובסקי נ' מוטולה (נבו, 09.11.2015)].

ההליך הקודם לביטול פסק הדין (להלן – פסה"ד בתיק 8-681-18 או ההליך הקודם)

6. במהלך חודש אוקטובר 2018 הגיש התובע תביעה לביטול פסק הדין מחמת מרמה והטעייה שנדונה לפני כב' המפקח (כתוארו אז) יובל וסרקרוג. התביעה הוגשה כשלושה חודשים לאחר שהנתבעים הגישו תביעה מכוח פקודת ביזיון בית המשפט נגד התובע, משלא קיים את פסק הדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/560/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. מעיון בפסה"ד בתיק 18-681-8 שניתן בתאריך 12.02.2019 עולים הדברים הבאים:

- א. התובע טען שהנתבעים מסרו עדויות שקר בכל הנוגע למועדים שבהם נבנו השבילים המקיפים את הבית ומסתור פחי האשפה במיקומם הנוכחי. להוכחת טענותיו הגיש התובע מכתבים של דיירים בבית המשותף, שלטענתו התגוררו בבית המשותף עוד לפני שהנתבעים רכשו את זכויותיהם בדירותיהם, הסותרים לטעמו את עדויות השקר שמסרו הנתבעים.
- ב. לאחר סקירת תוכנם של אותם מכתבים נקבע על ידי כב' המפקח (כתוארו אז) וסרקרוג שלאחר בחינת אמינות הראיות התומכות לכאורה במרמה ובחינת השאלה האם יש בכוחן לשנות מתוצאת פסק הדין, אין בראיות שהוצגו להביא לתוצאה שונה מזו שנקבעה בפסק הדין, מה גם שאין מדובר בראיות כבדות משקל אלא במכתבים שאינם עולים כדי תצהיר.
- ג. מעבר לכך נקבע שמדובר במסמכים שחלקם כבר נערכו והיו קיימים במועד ניהול ההליך או במועד ניהול ההליך בערעור, והתובע יכול היה להשיגם ולהגישם בהליך הקודם.
- ד. נוסף על האמור, נפסק שיש לדחות את התביעה גם מטעמים של שיהוי רב בהגשתה, ובשל חוסר תום לבו של התובע, שפעל באופן חד-צדדי והרס את מסתור פחי האשפה.
- ה. התביעה נדחתה על הסף תוך חיוב התובע בהוצאות הנתבעים בסך 6,000 ₪.

הערעור על פסק הדין בהליך הקודם [עש"א 41796-03-19 קביאטקובסקי נ' לפ (נב),

14.07.2019]

8. בעקבות פסק הדין שניתן בהליך הקודם, הגיש התובע ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה. לאחר עיון ושמיעת טענות הצדדים, נדחה ערעורו של התובע מהטעמים הבאים:

"המפקח בתביעה הקודמת בחן את הראיות שהובאו בפניו ואת טענות הצדדים, ובהתאם לכך קבע את קביעותיו העובדתיות. גם אם המערער מרגיש שהקביעות העובדתיות של המפקח מנוגדות למה שהוא חושב שהוא המציאות, זו אינה תרמית המצדיקה ביטול פסק דין סופי. העובדה שהמערער מבקש להגיש עדויות נוספות אינה מצדיקה ביטול פסק דין סופי שניתן אחרי שהמערער הגיש את עדויותיו, ולא הוכיח בפני בית המשפט שנמנע ממנו מטעם כלשהו להגיש את הראיות שהוא מבקש להגיש היום. זאת, בנוסף על כך שצדק המפקח



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/560/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בקביעותיו שלפיהן הראיות הנוספות שביקש המערער להגיש, אילו היו כותבי המכתבים מעידים, אינן סותרות את הקביעות שקבע בתביעה הקודמת, שכן הן עוסקות במיקום הפחים לפני 2005, בעוד שלפי הקביעה האופרטיבית של המפקח בתביעה הקודמת, מסתור הפחים נבנה במקום שנקבע בשנת 2005, הגם שהוא דיבר גם על מיקום הפחים קודם לכן. העובדות נקבעו על ידי המפקח לאחר דיון שנתן אפשרות למערער להביא את כל ראיותיו. ככל שהמערער טעה בניהול תביעתו והגנתו מפני תביעת המשיבים, אין לו להלין אלא על עצמו. טענותיו של המערער, כגון הטענה שהמשיבים לא גרו בבניין בשנת '59 ואינם יודעים היכן מוקמו הפחים באותו זמן, היו צריכות להיטען ולהישקל בעת הדיון בתביעה הקודמת בפני המפקח. פסק דינו של המפקח בתביעה הקודמת נבחן גם בערכאת ערעור, על פי ערעור שהגיש המערער, שהסתיים בהסכמה מצידו. בנסיבות אלה, צדק המפקח בדחותו את הבקשה לביטול פסק הדין עקב מירמה נטענת".

על פסק הדין מתאריך 14.07.2019 הגיש התובע בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון שנדחתה בין היתר מהטעם הבא:

"...טענות המבקש נבחנו מספר פעמים על-ידי הערכאות השונות, ואין הצדקה לבררן ב'גלגול שלישי'. בייחוד הדברים אמורים מקום שבו מדובר בתביעה לביטול פסק דין, אשר ערעור עליו, שהגיש המבקש, נדחה על יסוד הסכמתו (עש"א 15-02-33548 קביאטקובסקי נ' מוטולה (13.10.2015))."

התביעה לביטול פסק דין בהליך דנא

טענות התובע

9. בתאריך 18.10.2021 הוגשה התביעה בהליך שבכותרת, בה טען התובע שפסק הדין ניתן על בסיס עדויות ותצהירים כוזבים של הנתבעים, ויש לבטלו. בכתב התביעה חזר התובע "אחת לאחת" על טענות כתב התביעה שהגיש בהליך הקודם והוסיף את הדברים הבאים:

א. התביעה הקודמת לביטול פסק הדין לא הוגשה בשיהוי. התובע שהה זמן ממושך בחו"ל ועם חזרתו לארץ עשה מאמצים לאסוף מסמכים להוכחת המרמה מצד הנתבעים. מעבר לכך, התובע לא ידע שעליו להוכיח תרמית, שכן סבר שבפסק הדין תתקבל עמדתו, שהתבססה על "מסמכי קניין", בניגוד לנתבעים, שלא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/560/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הציגו כל מסמך להוכחת הגנתם. עוד ציין התובע כי לאורך השנים פנה לערכאות שונות במטרה להשיג צדק.

ב. משפחתו של התובע מתגוררת בבית המשותף משנת 1959, ועל כן, הם היחידים שמכירים את השתלשלות העניינים על פרטיה, שכן יתר הדיירים התחלפו. ברשותו מסמכים המעידים על זכותו בקניין ולעומת זאת הנתבעים לא הציגו כל מסמך מלבד תצהירים ועל כן, הוא מבקש מהם להציג מסמך המוכיח טענתם לזכות קניינית בשטחו הפרטי.

ג. הנתבעים פלשו לשטחו, הציבו בו פחי אשפה במסגרת שיפוץ בלתי חוקי ובנו מתקן אשפה בשטחו הפרטי. בניגוד לטענות הנתבעים, בגרמושקה שברשותו משנת 1959, אין כל זכר לפחים שבשטחו הפרטי, ואם הנתבעים מחזיקים בהסכמים המתירים להם לעשות שימוש בשטחו הפרטי, עליהם להציגם.

ד. בסיכום הדברים מבקש התובע לבטל את פסק הדין כדי לאפשר לאחיו החסוי לשוב ולהתגורר בדירה שירש מהוריהם ניצולי השואה, תוך חיוב הנתבעים בהוצאותיו.

טענות הנתבעים

10. בכתב הגנה שהוגש מטעם הנתבעים נטען שיש לדחות את התביעה בשל קיומו של פסה"ד בתיק 18-681-8, המהווה "מעשה בית דין".

11. בכתב ההגנה הובא פירוט של ההליכים הרבים שניהל התובע נגד הנתבעים בערכאות שונות, לאחר מתן פסק הדין, בניסיונותיו הבלתי נלאים לבטלו. בין היתר ציינו הנתבעים שהתובע הגיש נגדם קובלנה פלילית (ק"פ 19-04-26217) שנדחתה בהכרעת דין מתאריך 24.02.2021. במסגרת הקובלנה, יוחסו לנתבעים עבירות הסגת גבול פלילית והיזק בזדון ובין היתר נדון נושא פחי האשפה, לגביו נקבע בהכרעת הדין שקיים "מעשה בין דין".

דיון והכרעה

12. לפי תקנה 43 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן – **התקנות**) שכותרתה **"דחיית תביעה במקרים מיוחדים"** קובעת:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/560/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

"בית המשפט רשאי לדחות תביעה בכל עת בשל קיומו של מעשה בית דין, התיישנות או מכל נימוק אחר, שלפיו הוא סבור כי ראוי ונכון לדחות את התביעה".

13. הכלל הוא שרק במקרים חריגים ויוצאי דופן ישתמש בית המשפט בסמכותו להורות על סילוק על הסף של תובענה, וזאת בהעדר אפשרות, ולו קלושה, שבירור התובענה יזכה את התובע בסעד המבוקש [רע"א 6938/19 אילני נ' ברוך (נבו, 20.8.20); רע"א 2127/18 ארבל מרכז גריאטרי בע"מ נ' משרד הבריאות, מדינת ישראל (נבו, 31.12.2018); רע"א 2026/20 הוועדה המקומית לתכנון ובניה גליל תחתון נ' קוד (נבו, 12.10.2020)].

14. בקשות לסילוק על הסף מחייבות הצגת מצב דברים עובדתי ברור ובלתי שנוי במחלוקת, או לכל הפחות כזה המצריך בירור עובדתי מצומצם ביותר, ואשר המסקנה המשפטית האמורה להתקבל על בסיס אותו מסד עובדתי – ברורה, חד משמעית ומחייבת את סילוק התביעה על הסף. [ראו: רע"א 6770/01 קי.בי.ע. קבוצת בוני ערים בע"מ נ' מועצה אזורית באר טוביה (נבו, 14.10.01); רע"א 4329/14 עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ נ' ברעד נכסים והשקעות בע"מ, (נבו, 27.1.2015)].

15. ייאמר כבר עתה כי לאחר בחינת טיעוני הצדדים, מצאתי שהמקרה שלפניי הוא בגדר המקרים החריגים המצדיקים את דחיית התביעה על הסף בשלב מקדמי זה, קודם לבירור ההליך.

16. "מעשה בית דין" מקים השתק דיוני בבסיסו עומד עיקרון סופיות הדיון, שנועד לייעל את ההליך המשפטי; למנוע הטרדת בעל דין בהתדיינויות חוזרות ולהגן על מעמדו של בית-המשפט בדרך של מניעת החלטות סותרות.

17. מעשה בית דין, כולל בתוכו שני ענפים: **האחד**, השתק עילה שחל מקום שתביעה בין אותם בעלי דין או חליפיהם נדונה לגופה והוכרעה על ידי בית המשפט; **והשני**, השתק פלוגתא המונע התדיינות נוספת בין בעלי-הדין בשאלה עובדתית או משפטית שכבר הוכרעה בהליך אחר בין הצדדים, וההכרעה הקודמת הייתה חיונית לצורך הכרעה באותו הליך, לעניין זה אין הכרח שעילת התביעה תהא זהה לעילת התביעה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/560/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בהתדיינות הקודמת [ראו: ע"א 246/66 קלוז'נר נ' שמעוני, פ"ד כב(2) 561, 586 (1968); נינה זלצמן, מעשה בית-דין בהליך אזרחי 13 (1991)].

18. במקרה שלפניי, חל השתק עילה משאין חולק שאותה תביעה ממש, באותו עניין בדיוק ובגין אותם סעדים, כבר נדונה והוכרעה בפסה"ד בתיק 18-681-8. אמנם כתב התביעה שלפניי כולל טענות נוספות, אלא שמדובר בטענות ערעוריות באופיין, על טעויות לכאורה שנפלו בפסק הדין, אלו ממילא יש לדחות, משאין זה המקום ואין זה הזמן לברר.

19. יצוין שלאחר הגשת כתה ההגנה נדרש התובע להתייחס לטענת הנתבעים לקיומו של "מעשה בין דין". בתגובת התובע שהוגשה בתאריך 24.02.2022 הפנה התובע לפסק דין שניתן בתיק 9/28 (הכוונה לפסק הדין בתיק 28/09 – ע"מ); בפסק דין זה נדחתה תביעתם של שניים מבעלי דירות, לשיפוי בגין עלות בניית מתקן האשפה שבחצר התובע, שבהוצאותיה נשאו.

20. לשיטתו של התובע, משמעות החלטה זו הדוחה את תביעתם של מקימי מתקן האשפה היא שלנתבעים אין זכות להציב פחי אשפה בחצרו הפרטית, ויש לראות בפסק הדין בתיק 28/09 "מעשה בית דין" המאיין תוקפה של כל החלטה שניתנה מאוחר לה, לרבות פסק הדין בתיק 100/12.

21. יש לדחות את הטענה. פסק הדין בתיק 28/09 לא מונח לפניי ואולם עולה שעניין הפחים זכה להתייחסות בפסה"ד בתיק 18-681-8 (ראו: סעיף 21), ונקבע שאביו של התובע (נגדו הוגשה התביעה בתיק 28/09), חויב בהוצאות האחזקה והשיפוץ של מסתור הפחים. מעבר לצורך יצוין שגם אם הייתה טענת התובע נכונה – דחיית התביעה בתיק 28/09 לשיפוי מאביו של התובע בגין הוצאות בניית מתקן האשפה – אין באמור כשלעצמו, לקבוע קיומה או העדרה של זכות שימוש בחצרו. ישנם מקרים שבהם בעל דירה, על דעת עצמו, יוציא מכיסו כספים לצורך תיקון ליקויים ברכוש המשותף, אך לא יהא זכאי לשיפוי מיתר הדיירים, אלא בהתקיים תנאים מסוימים שנקבעו בפסיקה. בהתאם לכך ייתכן מצב שלאדם זכויות ברכוש המשותף, אך ייקבע שאינו זכאי להחזר על הוצאות שהוציא לשם תחזוקתו, השבתתו או תיקונו של הרכוש המשותף [רע"א 4984/17 חיים נ' נציגות הבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/560/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף סוקולוב 48 קרית אתא (נבו, 14.12.2017); ע"א (י-ם) 179/84 רוס נ' חפציבה חברה לבניין ועבודות פיתוח בע"מ, פ"מ תשמ"ה(3) 418, (1985).

22. יודגש שאין טענה מצד התובע לשוני כלשהו בין התביעה שלפניי לתביעה בהליך הקודם, וכל שנטען על ידו הוא שדחיית התביעה הכספית בשנת 2009 מוכיחה את טענתו, שלנתבעים אין זכויות בחצרו הפרטית, אותה כאמור יש לדחות משכבר נדונה והוכרעה במספר הליכים.

23. סיכומם של דברים, בפסה"ד בתיק 18-681-8 נקבעו קביעות עובדתיות ומשפטיות, היוצרות השתק ומונעות את המשך ניהול ההליך שלפניי, ולפיכך אני מורה על דחיית התביעה.

הוצאות ההליך

24. בהתאם לתקנה 151(א) לתקנות תכלית החיוב בהוצאות משפט היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת בג"ץ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא-משרד התעשייה המסחר (נבו, 30.06.2005), נקבע כאמת מידה שההוצאות צריכות להיות סבירות, מידתיות והכרחיות ועליהן לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות). בין השיקולים שעל בית המשפט לשקול בהקשר זה יש למנות את התנהגות הצדדים ובדרך שבה ניהלו את ההליך; הסעד המבוקש או הסכום השנוי במחלוקת; מורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו וחשיבות העניין עבור בעלי הדין.

25. ברע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ (נבו, 28.12.2020) נפסק:

"נקודת המוצא היא כי בעל דין שאינו זוכה בהליך יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד שזכה. הדבר נועד למנוע חיסרון כיס של הצד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/560/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הזוכה; להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק; ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה (ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, [פורסם בנבו] פסקה 67 (28.2.2018)). עם זאת, פסיקת הוצאות בשיעור ריאלי כפופה להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך. הדרישה לסבירות ומידתיות ההוצאות באה למנוע מצב שבו הוצאות גבוהות יתר על המידה שיוטלו יביאו להרתעת יתר של בעלי הדין, ליצירת חוסר שוויון, ייקור של ההליכים המשפטיים ולפגיעה בזכות הגישה לערכאות (ע"א 2617/00 מחצבות כנרת (שותפות מוגבלת) נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, נצרת עלית, פ"ד ס(1) 612 (2005)). פסיקת הוצאות משפט מיועדת אפוא לאזן בין זכות הגישה לערכאות לבין שיקולים מוסדיים, ובהם מניעת תביעות סרק, שאיפה למניעת ניהול מכביד של ההליך או שימוש בהליך שלא בתום לב".

26. מזה כעשור שנים מנהל התובע הליכים משפטיים נגד הנתבעים, המשותף לכולם - פסק הדין משנת 2014 שניתן בתיק 100/12 אותו הוא מבקש לבטל. בכתב התביעה שלפניי מציין התובע: "למרות פסק הדין שניתן לזכות הנתבעים, התובע, במשך השנים, פנה לערכאות שונות במטרה להשיג צדק, ולשנות את פסק הדין, שניתן בעקבות תרמית הנתבעים".

27. בכתב ההגנה הובא פירוט של ההליכים שניהל התובע נגד הנתבעים לטובת ניסיונותיו לביטול פסק הדין. להלן אציין חלק מהם (אלו שהחלטה בעניינם מונחת לפניי):

- א. ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה על פסק הדין, ובקשות שהוגשו לצורך ביטול פסק הדין שלערעור (עש"א 33548-02-15).
- ב. תביעה בלשכת רישום מקרקעין לביטול פסק הדין בשל מירמה (8-681-18).
- ג. ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה על פסה"ד בתיק 8-681-18 (עש"א 41796-03-19).
- ד. בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון על פסק הדין בתיק עש"א 41796-03-19 לבית המשפט העליון (רע"א 5344/19).
- ה. קובלנה פלילית בבית משפט השלום בחיפה שהגיש נגד הנתבעים (ק"פ 26217-04-19).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/560/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

28. קודם להגשת התביעה שלפניי, הגיש התובע לערכאה זו "בקשה לביטול פסק דין" (21-320-8), בגין אותן נסיבות שפורטו בתביעה. בתאריך 17.08.2021 נמחקה הבקשה מהטעם שלצורך קבלת הסעד המבוקש נדרשת הגשת תביעה חדשה ותשלום אגרה (התובע נהג כך גם בהליך הקודם). בגין מחיקת הבקשה לביטול פסק דין, חויב התובע בהוצאות לאוצר המדינה ובהוצאות הנתבעים בסכום כולל של 1,250 ₪ בין היתר לאחר שהמציא לנתבעים **עמוד אחד בלבד מתוך תשעים עמודים** שכללה בקשתו; וגם לאחר שנדרש להמציא לנתבעים העתק מלא של הבקשה, לא פעל בהתאם, והודיע שיעשה כן רק לאחר שהנתבעים יגישו טיעוניהם תחילה.

29. בהחלטה מאוחרת שניתנה בתאריך 09.09.2021 נדחו **ארבע** בקשות נוספות שהוגשו על ידי התובע לאחר מחיקת בקשתו לביטול פסק הדין והוא חויב בתשלום הוצאות בסך 500 ₪ לאוצר המדינה. באותה החלטה הומלץ לתובע להתייעץ עם עו"ד בטרם יגיש תביעה חדשה, בשים לב לכך שמדובר בתביעה שכבר הוגשה על-ידו בעבר. בבקשה נוספת שהגיש התובע, נטען שאין זה סביר שבשל טעות שנפלה במילה אחת ("בקשה" במקום "תביעה") יחויב בהוצאות ושכל אזורח היה מצפה שהמזכירות תיצור עמו קשר לצורך קבלת הבהרה אם בבקשה או בתביעה מדובר. בהחלטה מתאריך 18.10.2021 הוריתי כדלקמן: **"ניהול הליכים משפטיים, לרבות פניות שלא לצורך מוצדק או בניגוד לכללי סדר הדין, פוגע בהתנהלות הלשכה וגוזל זמן שיפוט יקר, שהוא משאב ציבורי השייך לכלל המתדיינים, ויש לנהלו באופן שוויוני מידתי ויעיל. על אף האמור, ולפנים משורת הדין, אני מורה על ביטול החיוב בהוצאות בסך 500 ₪ שהושת על התובע בהחלטה מיום 9.9.21"**.

למרות זאת, בחר התובע להגיש את התביעה דנא.

30. גם לאחר שהוגשה התביעה שלפניי, הוריתי לתובע לנמק מדוע לא תידחה תביעתו על הסף בשל "מעשה בית דין". תגובת התובע הוגשה בתאריך 24.02.2022 (ראו לעיל), ואיתה בקשה להשהות את ניהול ההליך עקב שהייתו בחו"ל עד לחודש אפריל 2022; בהמשך הוגשה בקשת התובע לחיוב הנתבעים בהגשת כתב הגנה חדש (27.02.2022); וכן מסמך שכותרתו "שאלה על ההליכים" (29.03.2022) ומסמך שכותרתו "התובע שואל" (11.04.2022) באלו העלה התובע הגיגיו בנושא תביעתו וביקש לדעת מדוע טרם טופלו בקשותיו. בתאריך 24.04.2022 הוגש מסמך שכותרתו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/560/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"התובע מבקש להודיע" שבו צוין שעקב מצב משפחתי נאלץ התובע להעדר מהארץ עד לתאריך 15.06.2022 ולכן לא יהיה זמין.

31. לאחר בחינת מכלול השיקולים, ולאחר שנתתי דעתי לטרדה שנגרמה לנתבעים בשל הצורך להתגונן בתביעה נוספת שהגיש נגדם התובע, וכן לדרך פניותיו בתיק שלפניי, שנעשו בניגוד לכללי סדר הדין ולהוצאות שבהן חויב בהליך הקודם, אני מחייבת את התובע בתשלום הוצאות כל אחד מהנתבעים בסך 2,500 ₪ וכן בתשלום הוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 3,500 ₪.

32. בסכומים אלו ניתן ביטוי להוראת תקנה 5 לתקנות, אשר העבירה לקדמת הבמה את טובת האינטרס הציבורי, הכולל את נגישות הציבור למערכת בתי המשפט לרבות חיסכון במשאבי זמן ועלויות ומניעת שימוש לרעה בהליך השיפוטי, אותו נדרש בית המשפט לאזן מול האינטרס של בעלי הדין. בהקשר זה ראו דברים שנאמרו בע"א 5400/18 מיר נ' עו"ד יעקב מירון (נבו, 28.1.2019):

"בעל-דין בתיק פלוני איננו 'בן יחיד'. בתי-המשפט – מערכת ציבורית שפועלת על-פי דין, מספקים שירות לכלל ציבור המתדיינים בפועל ובכוח. את המשאב שניצב ביסוד פעולתה של מערכת זו – זמן שיפוטי, עליה להקצות באופן הוגן ושוויוני לציבור זה. כפועל יוצא, על בית-המשפט להתחשב ולשקול לא רק את האינטרס הפרטי של המתדיינים בהליך פלוני אלא את האינטרס הציבורי. בעל-דין שכופה על בית-המשפט בשל מחדליו התנהלות מעכבת ולא יעילה בבירור תובענה אינו מסב פגיעה רק לצד שכנגד באותו הליך; הוא פוגע באינטרס הציבורי. אין בכך משום חידוש; האינטרס הציבורי נשקל זה מכבר בהקשרים שונים, לרבות בקשות לביטול דיון או שינוי מועדו [רע"א 3136/00 סלמאן נ' שוקייר, פ"ד נה(2) 97 (2000)]"

33. כן ראו דברים אלו שנפסקו בבע"מ 6745/15 פלוני נ' פלוני (נבו, 12.11.2015):

"הביטוי 'בזבוז זמן שיפוטי' אין משמעו, בעיקרו, אך מטעם בעלי דין זלזול בכבודו של המותב המסוים היושב בדין ובימונו; מדובר גם בראיה מערכתית-כוללת, שכן לבזבוז זמן שיפוטי השפעה מהותית על קהל המתדיינים כולו, בהיבט של הקצאת הזמן השיפוטי והשירות הניתן לבעלי דין אחרים."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/560/2021

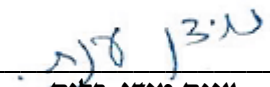
מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

34. הדברים תקפים ביתר שאת במקרה שלפניי, שבו ניתן לתובע יומו מעל ומעבר, בהינתן שנושא התביעה שלפניי כבר נדון, הוכרע ואושרר במספר ערכאות.

35. לסיכום, התביעה נדחית על הסף. בתוך 30 יום ישלם התובע את ההוצאות שנפסקו נגדו בסעיף 31 לעיל, שאם לא כן, יישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד הגשת התביעה (18.10.2021) ועד לתשלום בפועל.

מזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים.

ניתנה בלשכתי בהיעדר הצדדים, כ"ג בניסן תשפ"ב, 24 באפריל 2022.


עִינַת מִיָּדֵן בִּלּוֹם
מפקחת על רישום מקרקעין